

Doküman Adı Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR05	İlk Yayın Tarihi 11.07.2019	Revizyon Tarihi 9.12.2024	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 1/10

1. AMAÇ

Bu prosedür, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin Kat Karşılığı İnşaat Yapımı, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşleri ve Gayrimenkul Karşılığı İnşaat Yapımı İşleri ile kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak Şirketimizden kaynak çıkışı olmadan Şirketimiz ihtiyacı olan gayrimenkullerin temini ve/veya gelir elde edilmesini amaçlar.

2. KAPSAM

Bu prosedür, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin Kat Karşılığı İnşaat Yapımı, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ve Gayrimenkul Karşılığı İnşaat Yapımı İşlerinde uygulanacak yöntemleri kapsar.

3. DAYANAK

Bu prosedür, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun 22. maddesinin 1. fıkrası, PTT AŞ Esas Sözleşmesinin 3. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendi ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 3.1.1. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

4.1 Alt Yüklenici: Sözleşme konusu işin türü itibarıyla bir kısmını yüklenici ile yaptığı noterde düzenleme şeklinde yapılan ve onaylanan sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişidir.

4.2 Arazi: İmar planları yapılmamış tescilli veya tescilsiz alanlardır.

4.3 Arsa: İmar planları ile parsel ölçeğinde yapılanma şartları belirlenmiş alanlardır.

4.4 Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı (ASKGP): Yüklenicinin, İdarenin maliki bulunduğu arazi ve/veya arsada uygulanacak olan yapım işinin, Yüklenici tarafından hazırlanmış ve İdare tarafından onaylanmış olan uygulama projeleri ve teknik şartnamelere ve sözleşmede belirlenen esaslara göre İdare ve Yüklenici arasındaki paylaşımıdır.

4.5 Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): Yüklenicinin, İdarenin maliki bulunduğu arazi ve/veya arsada uygulanacak olan yapım işinin; Yüklenici tarafından hazırlanmış ve İdare tarafından onaylanmış olan uygulama projeleri ve teknik şartnamelere göre (mimari, statik, elektrik, makine, vb.), ruhsat alınması, ruhsat giderleri, bina, altyapı ve çevre tanzimi ve peyzaj imalatlarının yapılması, yapı kullanma izin belgesinin alınması ile genel giderler dahil tüm maliyetini karşılayacağı, tüm bağımsız bölümlerin satışından elde edilecek toplam gelirdir.

4.6 Asgari İdare Payı (AİP): İdarenin Kat Karşılığı İnşaat Yapım ihalesinde talep ettiği asgari bağımsız bölümler ve/veya parasal değerlerdir.

4.7 Bağımsız Bölüm: Ana taşınmazın ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerin her biridir.

4.8 Bağımsız Bölüm Pay Cetveli (BBPC): Kat Karşılığı İnşaat Yapım (KKİY) işlerinde İdare ve Yüklenici arasında paylaşılan bağımsız bölümleri ve/veya nakit tutarını gösteren cetveldir.

4.9 Gayrimenkul: Arsa, arazi ve bina, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerdir.

4.10 Gayrimenkul Karşılığı İnşaat Yapımı (GKİY): İdarenin belirlediği yerde onaylı proje, şartname ve sözleşmelerine göre, aynı veya başka şehirde İdarenin mülkiyetinde bulunan arsa, arazi ve hazır bina karşılığı inşaat yapım işidir.

4.11 Genel Müdür: PTTAŞ Genel Müdürü'dür.

4.12 İdare: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirkettir (PTT AŞ).

Hazırlayan Birim Onayı YAPI DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI	EYS Onayı ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI	Kontrol Onayı HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ I. HUKUK MÜŞAVİRİ	Yürürlük Onayı YÖNETİM KURULU
--	--	--	----------------------------------

Doküman Adı Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR05	İlk Yayın Tarihi 11.07.2019	Revizyon Tarihi 9.12.2024	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 2/10

4.13 İdare Payı: Kat Karşılığı İnşaat Yapım işi ihalesinde İsteklinin teklif edeceği bağımsız bölümler ve/veya parasal değerler ile gayrimenkul karşılığı inşaat yapım işlerinde inşaat yapımından sonra İdareye verilecek olan parasal değerdir.

4.14 İdare Payı Gelir Oranı (İPGO): İdarenin alacağı bedelin ASKSTG'ye göre yüzde olarak oranıdır.

4.15 İdare Payı Toplam Geliri (İPTG): İdarenin, ASKSTG üzerinden İPGO karşılığı alacağı bedel ve/veya bağımsız bölümlerdir.

4.16 İdare Payı Toplam Gelir Ödeme Planı (İPTGÖP): Toplam gelirdeki İdare payının, ödeme dilimleri ile ödeme zamanını gösterir plandır.

4.17 İhale: Bu prosedürde yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasında seçilecek birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemlerdir.

4.18 İhale Yetkilisi: PTT AŞ Yönetim Kurulu'dur.

4.19 İnşaat Yapım İş: Yeni bina yapımı, ikmal, mevcut binaya eklenti yapılması, mevcut binaların bakımı, onarımı, yenilenmesi, tadilatı, restorasyonu ve güçlendirilmesidir.

4.20 İstekli(ler): İhaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişiler ile bunların oluşturdukları iş ortaklıklarıdır.

4.21 İş Deneyim Belgesi: Yurt içinde ve yurt dışında Kamu ve Özel sektörde veya kendisine ait tek bir iş kapsamında gerçekleştirilen, İdarece belirlenecek m²'nin altında kalmayacak şekilde bina yapım işini tamamladığını veya denetlediğini ya da yönettiğini gösterir onaylı belgedir (iş bitirme, alt yüklenici iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme).

4.22 Kat Karşılığı İnşaat Yapımı (KKİY): Yüklenicinin, İdarenin maliki bulunduğu arazi ve/veya arsada uygulanacak olan yapım işinin, İdare tarafından hazırlanmış olan teknik şartnamelere (mimari, statik, elektrik, makine) ve avan projelerine uygun olarak Yüklenici tarafından hazırlattırılan ve İdare tarafından onaylanan uygulama projelerine göre ruhsat alınması, ruhsat giderleri, bina, altyapı ve çevre tanzimi ve peyzaj imalatlarının yapılması, yapı kullanma izin belgesinin alınması ile genel giderler dahil tüm maliyetini karşılayacağı, tüm bağımsız bölümlerin ve/veya nakit paranın sözleşmede belirlenen esaslara göre İdare ve Yüklenici arasında paylaşımıdır.

4.23 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklidir.

4.24 Muhammen Bedel: Hizmet alımı suretiyle SPK Lisanslı bir Gayrimenkul Değerleme Şirketince piyasa koşullarına göre tespit edilen bedelin, İdarece değerlendirilmesi neticesinde raporda belirlenen değer altında kalmamak kaydıyla İdarece takdir edilen değerdir.

4.25 Ortak Girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumlardır.

4.26 Satış: Her türlü taşınmaz mal ve hakkın satışdır.

4.27 Sözleşme: İdare ile istekli arasında noterde düzenleme şeklinde yapılan yazılı anlaşmadır.

4.28 Sözleşme Bedeli: KKİY işlerinde Yüklenicinin teklif ettiği bağımsız bölüm bedelleri ve nakit bedelin toplamını, ASKGP işlerinde Yüklenicinin teklif ettiği İPTG'nin en yüksek olduğu ASKSTG bedelini, GKİY işlerinde ise inşaat karşılığı verilecek gayrimenkullerin bedeli ile Yüklenicinin teklif ettiği nakit bedelin toplamıdır.

4.29 SPK: Sermaye Piyasası Kurulu'dur.

4.30 Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari yöntemlerini gösteren belgelerdir.

4.31 Toplam Gelir Tutarı Paylaşım Planı (TGTPP): ASKGP işlerinde satıştan elde edilecek toplam gelirin İdare ile Yüklenici arasında paylaşım miktar ve oranını gösterir plandır.

4.32 Uygun Bedel: Muhammen bedel üzerinden İstekli tarafından teklif edilen idare payının en yükseğidir.

4.33 Yüklenici: İhale sonucu sözleşme imzalayan İsteklidir.

4.34 Yüklenici Payı Gelir Oranı (YPGO): Yüklenicinin alacağı bedelin ASKSTG'ye göre yüzde olarak oranıdır.

Doküman Adı Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR05	İlk Yayın Tarihi 11.07.2019	Revizyon Tarihi 9.12.2024	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 3/10

4.35 Yüklenici Payı Toplam Geliri (YPTG): Yüklenicinin, ASKSTG üzerinden YPGO karşılığı alacağı bedeldir.

5. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün hazırlanmasından, güncellenmesinden, revizyonundan ve yürütülmesinden PTT AŞ Yapı Daire Başkanlığı sorumludur.

6. UYGULAMA

6.1 Yöntem

Bu prosedürün uygulanmasında;

- Pazarlık usulü ihale,
- İdare menfaatine olan durumlarda PTT AŞ mülkiyetinde olan bir taşınmaz üzerinde kamu kurum ve kuruluşları, sermayesinin %50'sinden fazlasının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait olan Şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve fonun kuracağı fonlar ve şirketler, PTT AŞ'nin iştirakleri, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı ile İdare arasında ihale yapılmaksızın yapılacak sözleşme,
- Kamu Kurum ve Kuruluşları veya şahıs veya tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunup, PTT AŞ mülkiyetindeki gayrimenkullere bitişik olan parsellerde, İdare menfaatine olan durumlarda ihale yapılmaksızın İdare ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşu, şahıs veya tüzel kişiler arasında yapılacak sözleşme,
- PTT AŞ'nin paylı mülkiyet sahibi olduğu kat mülkiyeti/kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerinde, diğer paydaşlar (kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili şahıs veya tüzel kişiler) ile birlikte İdare menfaatleri doğrultusunda ihale yapılmaksızın yapılan sözleşme,
- İdareden kaynak çıkışı olmamak kaydıyla ASKGP veya KKİY ile yapılacak olan bir yapım işi kapsamında, İdarenin mülkiyetinde olan herhangi bir taşınmaz üzerine yapılacak olan başka bir yapım işi de yaptırılarak uygulanır.

6.2 Temel İlkeler

Bu prosedürün uygulanmasında açıklık, rekabet, eşit muamele, kamuoyu denetimi, etkinlik ve verimlilik esastır.

6.3 İsteklilerde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler

6.3.1 İşbu prosedüre göre yapılacak ihalelere katılabilmek için, gerekli nitelik ve yeterliliğe sahip olmak ve istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

6.3.2 İdarece, isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlilik ve nitelikler aranabilir. Bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu şartnamelerde gösterilir.

6.3.3 İstekliler, şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve KEP adresini bildirmek zorundadır.

6.4 İhaleye Katılamayacak Olanlar

6.4.1 Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

- İhale yetkilisi kişiler,
- İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek ve sonuçlandırmakla görevli olanlar,
- (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları/evlat edinenleri,
- (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları ile şirketleri,
- 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile diğer kanunlardaki ve bu prosedürdeki hükümler gereğince, geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

Doküman Adı Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR05	İlk Yayın Tarihi 11.07.2019	Revizyon Tarihi 9.12.2024	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 4/10

- e) İhalenin birinci oturumunun yapıldığı tarihten önceki 5 (beş) yıl içerisinde, İdareye karşı taahhüt etmiş olduğu herhangi bir işi feshedilenler (Karşılıklı rıza ile tasfiye edilen işler hariç),
- f) İhalenin birinci oturumunun yapıldığı tarihten önceki 5 (beş) yıl içerisinde, İdareye karşı taahhüt etmiş olduğu herhangi bir işinin geçici veya kesin kabulü sırasında, kabul heyeti tarafından tespit edilen noksan ve kusurlu imalatları İdare tarafından yaptırılanlar,
- g) İhalenin birinci oturumunun yapıldığı tarihten önceki 5 (beş) yıl içerisinde, İdareye karşı taahhüt etmiş olduğu herhangi bir işini, sözleşme ve eklerinde belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremeyen, ancak, işin “İnşaat İmalatları (üstyapı ve altyapı)” porsantaj oranı en az %80 olan ve İdarenin uygun bulması ile sözleşmesi feshedilmeyen ve işin geriye kalan kısmı da kendisinin yazılı muvafakatnamesi ile kendi nam ve hesabına İdare tarafından yaptırılanlar,
- ğ) Herhangi bir işle ilgili İdareye vadesi gelmiş borcunu ödemeyenler,
- h) İdarenin gelir paylaşımı veya diğer inşaat yapım işlerinin kontrollük veya müşavirlik hizmetlerini veya yapı denetimini üstlenenler,
- ı) İlgili mercilerce hileli iflas ettiği karar verilenler,
- i) Terör örgütleri ile ilişkisi veya bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

6.4.2 İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar, aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar ve bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

6.4.3 6.4.1 maddesi (i) bendi kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, geçici teminatları iade edilir. Aynı madde kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.

6.4.4 Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan İstekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa yine teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

6.5 Şartnameler

6.5.1 İdare, ihale konusu işin özelliğine göre idari şartname, teknik şartname ve varsa eklerini hazırlar. Şartname ve eklerinin onaylı suretleri bedelsiz veya İdarece takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere verilir. Şartname ve ekleri İdarede bedelsiz görülebilir.

6.5.2 Şartnamelerde işin kapsamına göre bulunabilecek özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların gösterilmesi zorunludur.

- a) İşin niteliği, türü ve miktarı,
- b) İhalenin ve tüm oturumlarının nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,
- c) Taşınmazların tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüz ölçümü ile varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu, üzerlerinde tesis edilmiş olan sınırlı ayni haklar,
- ç) Muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı ile kesin teminata ait şartlar,
- d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,
- e) İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler,
- f) İhaleyi yapıp yapmamakta İdarenin serbest olduğu,
- g) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

Doküman Adı Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR05	İlk Yayın Tarihi 11.07.2019	Revizyon Tarihi 9.12.2024	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 5/10

- ğ) Alt yüklenici çalıştırılıp çalıştırılmayacağı,
h) Sözleşmenin noterde düzenlenme şeklinde yapılması,
ı) İhtilafların çözüm şekli.

6.6 Yeterlilik Kuralları

6.6.1 İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir.

6.6.1.1 Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için;

- a) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler,
b) İsteklinin Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Türk Muhasebe Standartları uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,
c) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

6.6.1.2 Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

- a) İsteklinin, ilgili mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,
b) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,
c) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,
ç) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,
d) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,
e) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,
f) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren yurt içinde ve yurt dışında son 15 (on beş) yıl kamu ve/veya özel sektörde veya kendisine ait tek bir iş kapsamında gerçekleştirilen, İdarece belirlenecek m²'nin altında kalmayacak şekilde yeni bina yapım işini tamamladığını veya denetlediğini ya da yönettiğini gösterir iş deneyim belgesi (İş bitirme, alt yüklenici iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme).
g) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde; İdarece belirlenecek m²'nin iş bitirme/alt yüklenici iş bitirme belgesi tam olarak; iş yönetme ve iş denetleme belgesi ise beşte bir (1/5) oranında değerlendirilir. İş deneyim belgelerinde Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kaydı yapılması zorunlu değildir.

6.6.2 İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlilik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında (idari şartname, sözleşme tasarısı) belirtilir.

6.6.3 İsteklinin ortak girişim olması durumunda;

- a) Bankalardan temin edilecek mali durum ile ilgili belgelerde ortaklar tarafından yeterlik kriterinin hangi oran veya miktarda karşılanması gerektiği ihale dokümanında belirtilir.
b) Bilanço veya eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgelerde ortaklar tarafından yeterlik kriterinin hangi oran veya miktarda karşılanması gerektiği ihale dokümanında belirtilir.
c) İş deneyimini gösterir belgelerde, ortaklar tarafından yeterlik kriterinin hangi oran veya miktarda karşılanması gerektiği ihale dokümanında belirtilir.
ç) Ortakların toplam yeterlikleri asgari yeterlik koşulunun altında olamaz.

6.7 İhale Onayının Alınması

Doküman Adı Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR05	İlk Yayın Tarihi 11.07.2019	Revizyon Tarihi 9.12.2024	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 6/10

6.7.1 İhale konusu işe ilişkin ihale dokümanı (idari ve teknik şartnameler, sözleşme tasarısı, ASKGP işi ise toplam gelir tutarı paylaşım planı, KKİY işi ise bağımsız bölüm pay cetveli, GKİY işinde ise gayrimenkullerin muhammen bedeli ve yapılacak inşaatın yaklaşık maliyetini gösterir hesap cetveli) ihale onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin onayına sunulur.

6.7.2 Onay belgesinde, ihale konusu olan işin türü, niteliği, miktarı, muhammen bedeli, bağımsız bölüm pay cetveli/toplam gelir tutarı paylaşım planı, ihalede Pazarlık usulünün uygulanacağı, geçici ve kesin teminat miktarı veya oranı belirtilir.

6.7.3 Onay belgesinde ayrıca varsa şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilir verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.

6.8 İhale Komisyonunun Kurulması ve Çalışma Esasları

6.8.1 İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere davet tarihini izleyen en geç 5 (beş) iş günü içinde ihale komisyonunu oluşturur. Gerekli incelemeyi yapmak üzere ihale işlem dosyasının bir örneği komisyonun kurulmasını izleyen 3 (üç) iş günü içinde komisyon üyelerine verilir.

6.8.2 İhale komisyonu, PTT AŞ Yapı Daire Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Yapı Daire Başkanı, Finans ve Muhasebe Başkanı veya Yardımcısı, Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşavirliğinden bir avukat ve İhale İşleri Müdürlüğü Teknik Müdürü olmak üzere bir başkan ve dört üyeden teşkil olunur. İhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

6.8.3 İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkanı ve üyelerinin adları ve soyadları, ünvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır. Kararlarda çekimser kalmamaz. Karşı oy kullanan üye, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

6.8.4 İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri ilgi kişi ve kuruluşlardan isteyebilir.

6.9 İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi

İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve ekleri, ihale dokümanı, istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

6.10 İhaleye Davet

6.10.1 Davette, işin konusu, şartnamelerin nerede görüleceği, varsa bedeli ve nereden sağlanacağı, tekliflerin nereye ve ne zaman verileceği, teminatın miktarı ve İdarenin ihale serbestisi belirtilir.

6.10.2 Davet yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebepler bir tutanakla tespit edilerek İhale yetkilisinin onayından sonra, önceki davetler geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı yöntemle duyurulur.

6.11 Geçici Teminat

6.11.1 ASKGP ihalelerinde, isteklinin teklif edeceği ASKSTG'nin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat alınır.

6.11.2 KKİY ihalelerinde, ihale konusu işin muhammen bedelinin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat alınır.

6.11.3 GKİY ihalelerinde, ihale konusu işin muhammen bedelinin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat alınır.

6.11.4 İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminat mektupları ihale sonuçlandıktan sonra İdare veznesine teslim edilir. Diğer isteklilere ait geçici teminatlar ise

Doküman Adı Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR05	İlk Yayın Tarihi 11.07.2019	Revizyon Tarihi 9.12.2024	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 7/10

ihale sonuçlandıktan sonra iade edilir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir.

6.11.5 Geçici teminatın, teminat mektubu olarak verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresi işin ihale şartnamesinde belirtilen teklif geçerlilik süresinden itibaren 30 (otuz) gün daha fazla olacaktır.

6.12 Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

6.12.1 Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

- Tedavüldeki Türk parası,
- Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,
- Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller.

6.12.2 Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından İdare veznesine makbuz karşılığında yatırılması mecburi olup, bunlar komisyonca teslim alınamaz.

6.12.3 Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemezler ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

6.13 Teminat Mektupları

Bankaların bu prosedür kapsamındaki işler için verecekleri geçici ve kesin teminat mektuplarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen şekil ve şartlar aranır.

6.14 Uygun Bedelin Tespiti

Uygun bedel, muhammen bedel üzerinden İstekli tarafından teklif edilen İdare Payının en yükseğidir.

6.15 İdarenin İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdare, ihale gününden önce ihaleyi iptal etmesi sebebiyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Bu durumda ihale iptal kararı İdarenin internet adresinden duyurulur.

6.16 Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali

İhale komisyonunun gerekçeli kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum isteklilere KEP ile bildirilir. İdare, bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

6.17 Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

6.17.1 Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, KEP adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapııştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

6.17.2 Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

Bu hususlara uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

6.17.3 ASKGP ihalelerinin teklif mektubunda, İdare ve isteklinin gelir paylaşma oranları, rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak ve kısaltmadan yazılır. Teklif mektubunun, TGTPP ve İPTGÖP'yi içermesi zorunludur.

6.17.4 KKİY ihalelerinin teklif mektubu, İdare ve isteklinin bağımsız bölüm pay cetvelini de içerir.

6.17.5 GKİY ihalelerinde teklif mektubu, İdarece verilecek gayrimenkul bilgileri ile inşaat işi tamamlandıktan sonra İdareye verilecek parasal değeri gösterir.

6.17.6 Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale tarihinden önceki son iş günü mesai saati bitimine kadar sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale tarihinden önceki son iş günü mesai saati bitimine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme

Doküman Adı Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR05	İlk Yayın Tarihi 11.07.2019	Revizyon Tarihi 9.12.2024	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 8/10

nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

6.18 Tekliflerin Alınması ve Açılması

6.18.1 Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale tarihinden önceki son iş günü mesai saati bitimine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Madde 6.17.1'e uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

6.18.2 İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere birinci oturum kapatılır.

6.19 Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Uygun Teklifin Seçilmesi

6.19.1 Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterli kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

6.19.2 İhale komisyonunun talebi üzerine İdare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir, bu durum İdare tarafından KEP ile bildirilir. İstekliler yapacağı açıklamaları iletinin hesap sahibine ulaştığı günü izleyen 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İstekliler yapacağı açıklamaları süresinde bildirmemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

6.19.3 Son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif mektubu eki cetvelde aritmetik hata bulunması halinde, bu durum istekliye KEP ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifini kabul edip etmediğini iletinin hesap sahibine ulaştığı günü izleyen 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

6.19.4 Değerlendirme sonucu teklifi uygun görülen tüm isteklilere KEP ile bildirilecek olup söz konusu tebliğde belirtilen yer, tarih ve saatte ikinci oturum yapılır. Değerlendirmenin sonuçlarının tüm isteklilere tebliği ile ikinci oturum arasında en az 3 (üç) iş günü olması zorunludur.

6.19.5 Değerlendirme sonucu, teklifleri geçerli olan ve teklif mektubunda en yüksek teklifi veren 3 (üç) istekli ikinci oturuma davet edilir. Sıralamada üçüncü olan istekliyle eşit olan istekliler bulunması halinde; bu istekliler de ikinci oturuma davet edilir, birinci oturumda geçerli tekliflerin üçten az olması durumunda bu isteklilerde ikinci oturuma davet edilir.

6.19.6 İkinci oturum davette belirtilen yer, tarih ve saatte yapılır. Değerlendirme sonucu yeterli görülen isteklilerden ikinci oturuma katılmayanların birinci teklifleri nihai teklif olarak kabul edilir. İkinci oturumda, isteklilerin birinci oturumda sunmuş oldukları teklifleri tekrar okunur ve tekliflerin alınış sırasıyla sözlü olarak yenilenen tekliflerini sunmaları istenir.

6.19.7 Sözlü teklifler, birinci oturumdaki en yüksek tekliften az olmamak üzere İhale Komisyonunun uygun göreceği minimum artış miktarlarında artırılacaktır. Açık arttırmanın uzaması vb. nedenlerle İhale Komisyonunca

Doküman Adı Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR05	İlk Yayın Tarihi 11.07.2019	Revizyon Tarihi 9.12.2024	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 9/10

gerek görülmesi halinde açık artırmaya katılan isteklilerden son teklifleri kapalı olarak istenebilir. İsteklilerin vermiş olduğu son teklifler açıklanarak hazır bulunanlara duyurulur. İhalede en yüksek teklif sahibinden nihai teklifi yazılı olarak alınır. İsteklilerin vermiş olduğu tüm teklifler tutanak altına alınır. Bu tutanak Komisyon Üyeleri ve isteklilerce imzalanarak ihale sonuçlandırılır.

6.20 Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar

6.20.1 İhale komisyonunca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

6.20.2 Komisyon kararlarında isteklilerin isimleri, ASKGP ve GKİY İhalelerinde teklif ettikleri bedeller, KKİY ihalelerinde teklif ettikleri bağımsız bölümler ve/veya nakit, ihalenin hangi tarihte yapıldığı ve hangi istekli üzerinde hangi gerekçelerle bırakıldığı, ihale yapılmamışsa sebepleri belirtilir.

6.21 İhale Kararlarının Onayı ve İptal Edilmesi

İhale Yetkilisi, İhale Komisyonu tarafından alınan gerekçeli kararı, karar tarihini izleyen 30 (otuz) gün içinde onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder.

6.22 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi

6.22.1 İhale Yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde tüm isteklilerin veya vekillerinin KEP adresine bildirilir.

6.22.2 İhale kararının iptal edilmesi halinde durum tüm isteklilere KEP ile bildirilir.

6.22.3 İstekliler ihale kararının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde PTT AŞ Yapı Daire Başkanlığının KEP adresine itiraz başvurusunda bulunabilir. Belirtilen süre içerisinde İdareye herhangi bir itiraz olmaması durumunda en uygun teklif sahibi sözleşmeye davet edilir.

6.22.4 İdareye yapılan itiraz başvurusu 5 (beş) iş günü içerisinde değerlendirerek karara bağlanır ve alınan karar 3 (üç) iş günü içerisinde İhale kararında bir değişiklik olması halinde bütün isteklilerin adreslerine, her halde ise itirazın başvuran isteklinin KEP adresine bildirilir.

6.22.5 İdarenin itirazın şikâyet başvurusu üzerine almış olduğu karar neticesinde, ihalenin başka bir istekli üzerine bırakılması durumunda istekliler 6.22.4 maddesinde belirtilen sürede PTT AŞ Yapı Daire Başkanlığının KEP adresi üzerinden itirazın başvuruda bulunabilir. İdare 6.22.4 maddesinde belirtilen sürede durumu değerlendirerek itirazın başvuruda bulunan isteklilerin KEP adresine sonucu bildirir.

6.23 Sözleşmeye Davet

Kesinleşen ihale komisyon kararının bildiriminde belirtilen 6.22 maddesindeki sürelerin tamamlanmasına müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde İdare, ihale üzerine bırakılan istekliye 10 (on) iş günü içerisinde kesin teminatı ve diğer belgeleri vererek sözleşmeyi imzalamasını KEP ile bildirir. Verilen süre içinde ihale üzerinde kalan isteklinin İdarece istenen diğer belgeleri, kesin teminatı vererek sözleşme imzalaması zorunludur. Sözleşme imzalamaması durumunda, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda İdare, en uygun ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de sözleşme imzalayabilir. İkinci en uygun teklif sahibine yine yukarıdaki usulde yapılacak tebligatın ardından, ikinci en uygun teklif sahibi de sözleşmeyi imzalamazsa, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

6.24 Kesin Teminat

İhale konusu işin sözleşme bedelinin %10'udur. Kesin teminatın teminat mektubu olarak verilmesi halinde süresiz olacaktır. Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

6.25 İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

İhale sonrası imzalanacak sözleşme, noterde düzenleme şeklinde yapılarak, İdare ile Yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Doküman Adı Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR05	İlk Yayın Tarihi 11.07.2019	Revizyon Tarihi 9.12.2024	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 10/10

6.26 Diğer Hususlar

Bu prosedür ile ekinde yer alan ASKGP ve KKİY ihale şartnameleri ve tip sözleşmelerindeki parasal ve oransal değerler ile ASKGP ve KKİY ihale şartnameleri ve tip sözleşmelerindeki hükümlerin değiştirilmesine, GKİY ihale şartnamesi ve sözleşmelerinin iş bazlı hazırlanıp onaylanmasında Genel Müdür yetkilidir.

7. ONAY

Bu prosedür Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

8. YÜRÜRLÜK

Bu prosedür yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

9. YÜRÜTME

Bu prosedürü Genel Müdür yürütür.

10. REFERANS DOKÜMANLAR

KN.006-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
KN.012-6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu
KN.029-213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
KN.031-Kamu İhale Kanunu
KN.036-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
KN.062-634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu
KN.063-3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
KN.064-2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun
SZL.005-PTT AŞ Esas Sözleşmesi
TBL.007-Kamu İhale Tebliği

11. REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Nedeni
2	9.12.2024	Uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla revizyon yapılmıştır.
1	17.03.2022	Yeniden Yükleme
0	11.07.2019	Yeni Doküman